



Justicia Indígena: Conflicto de Competencias Jurisdiccionales

Taller práctico sobre el mecanismo constitucional para determinar qué autoridad —indígena, ordinaria o agroambiental— le corresponde conocer y resolver un caso concreto, protegiendo el derecho al juez natural y la autonomía de los pueblos indígenas.

Igualdad Jerárquica de las Tres Jurisdicciones

Justicia Ordinaria

Función judicial convencional del Estado.

Justicia Agroambiental

Competencia en materia agraria y ambiental.

Justicia Indígena Originaria Campesina

Autonomía reconocida constitucionalmente. Igual rango que las demás.

📄 **Art. 3, Ley de Deslinde Jurisdiccional:** "La jurisdicción indígena originaria campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria y agroambiental." **Art. 179(2) CPE:** Igualdad de jerarquía garantizada.



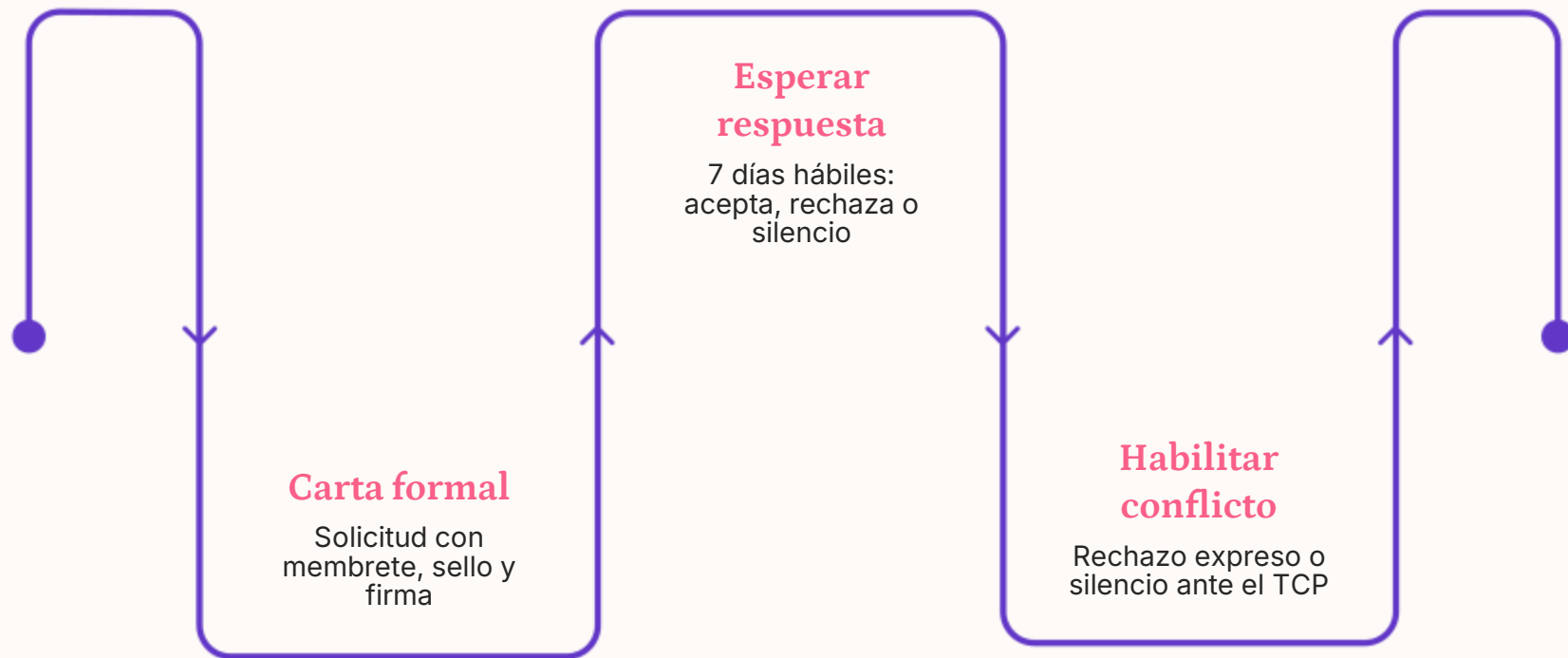
¿Qué es el Conflicto de Competencias?



Mecanismo constitucional para determinar qué autoridad debe conocer un caso concreto, protegiendo el **derecho al juez natural** (la autoridad originaria) y la autonomía indígena. El **Tribunal Constitucional Plurinacional** es la única instancia que dirime conflictos entre jurisdicciones.

- **Vigencia territorial:** ámbito geográfico de la comunidad
- **Vigencia material:** naturaleza del asunto
- **Vigencia personal:** condición de miembro indígena

Procedimiento Previo: Solicitud de Apartamiento



Antes de acudir al Tribunal Constitucional, la autoridad reclamante debe agotar la vía directa con la autoridad considerada invasora mediante una carta formal de solicitud de apartamiento.

¿Cuándo se Habilita el Conflicto ante el TCP?

The picture can't be displayed.

Rechazo Expreso

La autoridad requerida rechaza formalmente la solicitud de apartamiento. Se debe acompañar el rechazo al memorial ante el TCP.

The picture can't be displayed.

Silencio Administrativo

Transcurridos **7 días hábiles** sin respuesta, se habilita automáticamente la presentación del conflicto de competencias.



Art. 101 CPC: Solo la autoridad en ejercicio puede plantear el conflicto — no el afectado, ni la víctima, ni el abogado.



Interposición de la Demanda ante el TCP

Requisitos del Memorial (Art. 24 CPC)

- Membrete con nombre de la comunidad y "Justicia Indígena Originaria Campesina"
- Identificación de las partes y exposición de hechos
- Fundamentos legales (los tres ámbitos de vigencia)
- Solicitud de medidas cautelares (suspensión del proceso ordinario)
- Petitorio y firma de la autoridad
- Correo electrónico y teléfono (WhatsApp)

Trámite Interno en el TCP

- Admisión y suspensión del proceso principal
- Plazo de **15 días** para presentar alegatos
- Sorteo de magistrado relator
- Informe pericial de la Unidad de Cuestiones Indígenas
- Sentencia constitucional en **45 días**



Legitimación Activa: Solo la Autoridad en Ejercicio

¿Quién puede presentar?

Solo autoridades jurisdiccionales indígenas, ordinarias o agroambientales **en ejercicio**, con credencial, acta de posesión y acta de elección.

¿Quién NO puede?

El afectado, la víctima, el abogado de forma independiente, ni autoridades ex o expectativas.

Principio Clave

La justicia indígena es **reparadora**, no punitiva. Se fundamenta en usos y costumbres ancestrales, no en códigos occidentales.

El Perito Especializado en Cuestiones Indígenas



Art. 391 CPP (mandato imperativo): Cuando se procesa a un indígena en jurisdicción ordinaria, el fiscal y el juez deben ser asistidos por un perito especializado.

Funciones del Dictamen

- **Fundamentar** la conducta desde la cosmovisión del imputado
- **Atenuar** la responsabilidad considerando el contexto cultural
- **Extinguir** la responsabilidad si la conducta está justificada en normas propias

El perito sustenta oralmente su dictamen en el debate. Su omisión genera **nulidad de obrados**.

Estrategias ante la Omisión del Peritaje

1 Incidente de Nulidad de Obrados

Solicitar al mismo juez la anulación del proceso desde el momento en que debió designarse el perito.

2 Acción de Libertad

Presentar ante el Tribunal Constitucional si el imputado está detenido sin peritaje cultural.

3 Amparo Constitucional

Vía idónea para denunciar lesión al debido proceso intercultural, agotados los recursos ordinarios (principio de subsidiaridad).

📄 La CIDH ha expresado preocupación por la falta de peritajes culturales en Bolivia. El control de convencionalidad permite citar esta recomendación ante los jueces.



Desafíos y Conclusión

Obstáculo Lingüístico

El perito debe hablar la lengua originaria del imputado (aimara, quechua, leco). Sin ello, se anula automáticamente.

Discriminación Normalizada

Prejuicios que minimizan los patrones culturales indígenas y el lenguaje jurídico complejo que dificulta la comprensión.

Principio Fundamental

El perito no es un asesor opcional, sino una **asistencia técnica obligatoria**. Su ausencia vicia de nulidad el proceso y atenta contra la libre determinación de los pueblos indígenas.